

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

פ/25/893

הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (הוראות ניהול בנקאי תקין להלוואה בערבות מדינה בשעת חירום), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 5 .1. בפקודת הבנקאות, 1941¹, בסעיף 5, אחרי סעיף קטן (ג1) יבוא :

"(ג1א) (1) קבעה הממשלה תקנות לפי סעיף 39 לחוק-יסוד : הממשלה²,

ועקב צורך כלכלי דחוף, וערב שר האוצר בשם מדינת ישראל לפי סעיף 1 לחוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח 1958³ (להלן – החוק), ייתן המפקח בתוך 7 ימים מפרסומן של התקנות האמורות הוראות ניהול בנקאי תקין לעניין הלוואות ושיעורן שייתן תאגיד בנקאי ללקוח במסגרת ערבות שנתן שר האוצר כאמור ; בהוראות ניהול בנקאי תקין כאמור, ייקבע המפקח את שיעור ההלוואות המזערי שעל תאגיד בנקאי לאשר ללקוח ; ועדת הכספים של הכנסת רשאית לקבוע בהחלטה, על בסיס הדיווחים שדיווח לה המפקח לפי פסקה (2), לשנות את שיעור ההלוואה המזערי שקבע המפקח כאמור.

(2) לא יאוחר מ-7 ימים מפרסומן של תקנות כאמור בפסקה (1), המפקח יביא לידיעת ועדת הכספים של הכנסת את הוראות הניהול הבנקאי התקין שנתן וידווח לוועדה מדי שבוע, וכל עוד התקנות שקבעה הממשלה בתוקף, על מספר בקשות להלוואה שקיבלו תאגידים בנקאיים, מספר הבקשות שאושרו ואחוז הבקשות שאושרו מסך הבקשות שהוגשו."

דברי הסבר

בעת מלחמה, משבר או מגפה המשביתים את המשק, יש תפקיד מכריע לגופים בשעת חירום. בנקים, שהם גופים הנשענים על מעורבות ממשלתית, מהווים צינור חמצן של המשק בשעת משבר.

1 ע"ר מס' 1134 מיום 9.10.1941, תוס' 1, עמ' (ע) 69, (א) 85.

2 ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3 ס"ח התשי"ח, עמ' 252.

הצעת חוק זו מחלקת את נטל האחריות בין הגורמים. מחד גיסא, היא מבקשת להגדיל את הערבויות שהמדינה תיתן לבנקים, ומאידך גיסא, צעד זה יחייב את הבנקים לעמוד במכסה של מתן הלוואות בערבות מדינה.

בעבר, כאשר המדינה העמידה ערבויות בשיעור של 15%, הבנקים מצדם, אישרו שיעור של כ-1.5% מכלל הבקשות להלוואה שהוגשו בפניהם. כלומר, ניתן להסיק שאישור ההלוואות ניתן למי שלא נדרשת לו הערבות והלוואה הייתה מאושרת לו בכל מקרה, או נדרשת לו במידה מועטה.

הבנקים אינם מוכנים להגדיל את הסיכון במתן הלוואות לכל מי שזקוק להן, דבר המשול לבית חולים שיכריז בשעת חירום כי מסוכן לו לטפל בחולה מסוים ועל כן הוא מוותר על טיפול. מצב זה הוא מצב מסוכן בו עסקים שלא יקבלו את ההלוואות המוצעות יקרוסו באופן מידי או שלא יצליחו "לעמוד על הרגליים" בתום המשבר.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1047/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/795/24).

הצעת החוק זהה לפ/795/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)